

中国政府债券市场存在的问题及政策建议^{*}

财政部财政科学研究所课题组

摘 要: 本文对我国政府债券市场的宏观环境、发行市场、二级市场和衍生品市场四个方面存在的问题进行了综合分析,在借鉴国外成熟市场经验基础上,从优化政府债券市场的宏观环境、充实完善政府债券的发行市场、积极推进政府债券二级市场的发展、积极推进政府债券衍生品市场的发展四个角度,提出了课题组的政策建议主张,以期促进中国政府债券市场的健康发展。

关键词: 政府债券市场; 存在问题; 政策建议

中图分类号: F812.5 **文献标识码:** A **文章编号:** 2095-3151(2012)19-0003-58

目前中国政府债券市场存在的主要问题

一、政府债券市场宏观环境存在的主要问题

1. 政府债券市场的法律法规还存在不系统、不协调、不完善的问题。从目前看,中国债券市场的法规体系相对是健全的,既有法律层面的《证券法》及《公司法》,也有行政法规层面的《企业债券管理条例》等,还有各债券管理部门发布

的各种部门规章及规范性文件、各类中介服务机构制定的业务规则等规范操作性文件,以及各部门机构制定的自律性协议或业务协议。但与海外成熟市场相比,中国债券市场法律法规还存在不系统、不协调、不完善的问题。

(1) 法律层面。2005 年《证券法》的修订是中国资本市场法制建设的一件大事,全文对中国

^{*} 本文是财政部财政科学研究所贾康所长主持的课题《中国政府债券市场的发展》总报告之部分内容,该课题研究成果近期将由经济科学出版社出版发行。编者注。

证券的发行、交易以及各类服务机构和监督管理等作了详细规定。如果站在交易所债券市场的角度,证券发行、交易、登记托管、结算的逻辑十分清晰,充分勾勒出交易所债券市场的整体架构和运行脉络。但如果站在已经发展十余年的债券市场主体——银行间债券市场的角度,则很难发现作为中国证券市场的根本大法——《证券法》的有关规定对该市场的适用性到底有多大,换句话说,银行间债券市场在多大程度上能得到这个上位法的有效保护是令人存疑的。

《证券法》第七章专门对证券登记结算机构作了规定,包括证券登记结算机构的性质、设立条件、职能、运营方式、证券账户的设立、券款对付交收、结算风险基金设立与管理等,但仍存在一些问题有待研究和解决。其一,现有法律制度(包括物权法、合同法、公司法等)均可解决纸面证券问题,并以纸面证券为基础而制定,但在证券无纸化、网络化的现代市场形态下,登记托管结算机构电子簿记录的效力、证券如何存在、证券账户到底是什么、登记托管行为的界定、托管客户资产的隔离和保护、结算最终性的认定、结算中央对手方的担保等一些基础性的问题,仍缺乏明确的法律释义,这使得登记托管结算机构缺少可靠的法律依据,蕴涵着极大的法律风险。其二,作为银行间债券市场唯一的登记托管结算机构,中央结算公司的法律适用性如何?由此引出了中国债券市场法规体系建设的第三个问题,即登记托管结算领域的法律薄弱和缺失。

《担保法》和《物权法》都有专节专款对以债券权利设置质押品以及如何处置质押品进行规范,因此对于债券市场而言是非常重要的两部法律。另外,《证券法》第一百六十七条还对担保品的快速处置进行了规定。从上述规定可以看出,单就交易所场内交易而言,无论是担保品设立还是担保品的处置甚至快速处置,都有相应的

法律支持;但如果从银行间市场的角度来看,则缺乏担保品快速处置的法律依据。这也是中国债券市场法规体系建设的第四个问题,即银行间债券市场需加强金融担保品管理立法工作。

(2) 行政法规层面。从行政法规层面看,涉及债券市场的有《中华人民共和国国库券条例》(国务院令 95 号,1992 年 3 月 18 日施行)和《企业债券管理条例》(国务院令 121 号,1993 年 8 月 2 日施行)。前者对国库券发行等事项进行了比较原则的规定,篇幅很短;后者对中国境内具有法人资格的企业在境内发行债券进行了规定。从两部条例的具体内容看,由于出台时间都比较早,事实上其中的很多条款都已无法适应现实变化。如《企业债券管理条例》中关于企业债券年度规模以及利率的规定都带有很强的行政色彩,离市场化的要求很远。有媒体说新的《企业债券管理条例》一直在修订当中,但新条例何时出台、以什么方式出台、与《证券法》和《公司法》如何对接等问题不得而知。而同样有些过时的《国库券条例》的命运也需要关注。这是中国债券市场法规体系建设的第五个问题,即企业债券管理条例等行政法规已不符合实际需要。

(3) 部门规章层面。中国债券市场的主管部门涉及证监会、财政部、国家发改委、人民银行、银监会、国务院国有资产监督管理委员会(简称国资委)等多个部门,因此制定的规章及规范性文件众多。但也引出了多头管理、政出多门的问题。

成熟市场国家的同债市场法律基础通常比较健全,有专门一部或多部法律对市场行为进行规范。总体上看,中国债券市场法律法规体系呈现以下特点:一是法律、行政法规、部门规章、规范性文件数量多,内容庞杂;二是债券市场主管部门多,每个部门都有自己的一套规章制度,自行体系;三是法律、行政法规、部门规章、规

范操作性文件之间的涵盖范围宽窄不一,有的相互之间缺乏有机联系。典型的有《证券法》对银行间债券市场的适用性问题,《公司法》、《证券法》、《企业债券管理条例》、《公司债券发行试点办法》等之间的协调问题,两家登记托管机构之间的功能协调问题。国家财政部从 2002 年开始试图对《国债条例》进行修订,但是时至今日历时近 8 年也未能修订完成。在经济发展如此迅速的时代,中国的政策和法律出台的速度远远跟不上时代发展的需要,这种现象值得政府部门深思。

2. 在对政府债券市场的监督管理上,存在着政出多门、监管不协调的局面。中国债券市场的监管,根据市场、债券类别和业务环节不同进行分别监管(见表 1、表 2)。

作为中国债券市场的总托管人,中央结算公司接受三方监管,在业务上受央行和财政部监

管;在资产与财务管理上受财政部监管;在人事和组织机构上受银监会领导,并接受其定期审计。此外,如参与集中性交易市场业务,根据《证券法》还受证监会管辖。

目前,中国在对国债市场的监督管理上,存在着政出多门、监管不协调的局面。根据《人民银行法》、《证券法》等有关法规,中国人民银行和证监会分别负责监管银行间债券市场和交易所债券市场,此外,财政部和国家发改委对国债发行也负有一定管理职能。表明上看来,部门之间的职责分工是明确的,但是在具体执行过程中,却存在职责不清、重复监管、效率低下以及信息交流和沟通协调不畅等问题,既制约了中国国债市场的发展,也不利于货币政策与财政政策的协调运行。而在国外发达国家,虽然也是中央银行、证券监管机构等多个部门对国债市场进行监

表 1 不同市场的监管

市场类别	监管机构
银行间债券市场	中国人民银行
交易所债券市场	证监会

表 2 不同债券类别的监管

债券类别		监管机构	
政府债券		中国人民银行、财政部、证监会	
中央银行债		中国人民银行	
金融债券	政策性银行债	中国人民银行	
	商业银行债券	普通债	银监会、中国人民银行
		次级债	银监会、中国人民银行
	特种金融债券	中国人民银行	
	非银行金融机构债券	中国人民银行	
	证券公司债	中国人民银行、证监会	
	证券公司短期融资券	中国人民银行、证监会	
短期融资券		中国人民银行	
资产支持证券		银监会、中国人民银行	
企业债		国家发改委、中国人民银行、证监会	
国际机构债券		中国人民银行、财政部、国家发改委、证监会	
可转换债券		中国人民银行、证监会	

管,但监管职责和分工界定非常明确,信息共享和沟通协调顺畅。

统一的债券市场必然需要统一结算机制和托管系统来完成各个市场的交易后处理,以确保整个债券市场的高流动性、高效率和安全稳定性。由此,我们认为,统一的债券托管结算体系是建立统一的债券市场的前提和基础,建立统一跨市场的托管结算体系是打通两个市场最直接和最简单的方法,它可以消除债券市场统一所面临的主要障碍,债券可以在两个市场间自由流动,使两个市场获得双赢。不仅如此,在统一的托管体制的基础上,我们还要转变现有的债券审批制为注册制,协调各监管部门的职能,建立统一的债券监管体系,并适当引入净额结算和中央对手方机制,只有这样真正实现债券市场实质上的统一。

3. 政府债券市场的宏观政策环境有待加强,信用环境较差,市场环境险峻。

(1) 宏观政策环境。根据财政政策在调节国民经济总量方面的不同功能,财政政策可区分为扩张性财政政策、紧缩性财政政策和中性财政政策。财政政策的每一次转型都意味着国债市场的发行规模将会出现上升或下降。

而货币政策变化对债券市场波动的影响主要体现在两个方面。一方面,公开市场操作(债券正回购、逆回购、现券买断、现券卖断、发行中央银行票据等)以及调整法定存款准备金率、超额存款准备金率等手段,主要是影响到债券市场的资金供应;另一方面,上述手段以及调整利率等,还会影响市场成员对市场未来走势的预期,从而调整自己的投资和交易策略。因此,每一次货币政策的变化都会直接导致债券市场行情的大幅上扬或下挫。

如果货币政策和财政政策的短期目标不一致,或者尽管长期一致,但实现短期目标的操作

方法出现冲突,则会传导到债券市场,引起债券市场产生较大的波动。

(2) 信用环境。中国的资本市场仍然处于“新兴加转轨”的阶段,市场监管不完善,信用环境较差,导致债券市场环境险峻。信用环境差的主要原因有:

一是信用基础薄弱。信用是一种节约交易成本的机制,交易参与主体能够相互信任,从而降低交易成本,提高交易效率,当事人之间经过重复博弈而形成的相互信任是交易的基础。与银行信贷相比,债券融资是企业从资金所有者手中直接融通资金,不但信用规模大,而且信用辐射范围广,是更高级的信用形式。但是,中国的债券市场脱胎于计划经济制度,债券市场发展的信用基础先天薄弱。在计划经济体制下,企业的信用约束完全来自政府的计划,完全依赖计划重新调整和配置资源。政府信用在经济金融领域中居于支配地位,纵向的政府信用拥有独占地位,维系市场主体之间融资交易的横向信用水平较低,相应的信用规则、信用工具和契约观念也较缺乏。尽管随着市场化进程的深入,市场信用体系开始形成,但是与债券融资制度对信用的内在要求相比却仍然有相当的差距。在薄弱的信用基础上,发行债券的信用自然难以步入良性的发展轨道。

二是信用评级机构缺乏独立性和公信力。目前,中国的评级机构大多在人员、资金、管理以及业务来源等方面与原主管部门有着千丝万缕的关系,缺乏独立性,从而影响到债券信用评级应有的公信力和权威性。此外,目前评级机构数量多,导致信用债券评级领域的过度竞争,评级机构为了保住市场份额而有时会屈从于债券发行人的压力而违心地评出较高的信用等级,造成评级结果的失真。实践中,企业债和短期融资券信用评级趋同、区分度弱的缺陷已直接制约了信

用评级的市场公信力。因此,培育具有高度独立性和专业性的信用评级机构,规范信用评级市场已成为发展信用债券市场的当务之急。

二、政府债券发行市场存在的主要问题

我国政府性债券一级发行市场经历了直接面向企业与个人的政治动员、行政摊派、定额分配的强制销售发行方式、金融中介参与承购包销的过渡发行方式、以混合式拍卖为主体、多种拍卖方式并存的市场化发行方式三个基本阶段,形成了多种发行主体(财政部、中央银行、政策性金融机构)、多种发行方式(竞价投标与承购包销)、多个发行渠道(人民银行债券发行系统、中央债券簿记系统簿记建档发行系统、商业银行柜台发行渠道)、多种期限结构设计(3个月、6个月、9个月、12个月、2年、3年、5年、7年、10年、15年、20年、30年)、多种参与主体(财政部、中央银行、地方政府、政策性金融机构、商业银行、证券机构、保险机构、信托投资、基金)、固定发行时间与随买(央行票据)相结合的一级批发市场。但是,与发达国家成熟的市场相比,我国的政府债券发行市场在发行方式、发行机制和发行结构等方面还存在一些问题。

1. 政府债券的发行方式。政府债券的发行方式包括:拍卖、承购包销、储蓄债券柜台销售和随卖四种方式。几种模式各有利弊,其中,拍卖方式最为公平,成本最低、效率最高,也有利于二级市场的活跃;承购包销方式比较简便,但发行时间较长,发行利率较高,而且,投资者须支付各种承销团费用,发行人和投资者都将支付较高的成本;柜台销售储蓄方式方便居民个人购买,但由于不可转让,发行成本相对较高。从发达国家的时间经验来看,政府债券的发行一般以拍卖和承购包销为主要方式。

(1) 国债发行方式还未完全实现市场化。

从1996年国债发行开始采用招标方式起,中国国债发行机制逐步地市场化、规范化。到目前为止,除凭证式国债(柜台销售)和特种定向国债(定向募集)以外,其他记账式国债和无记名国债基本上都采用了招标的方式进行发行。从招标的实质来看,中国目前实行的价格招标与公开拍卖没有本质的区别,但在表现形式上还有很大的区别。

从参与主体来看,中国目前规定只有承销商才参与国债投标,而非承销商不能参与价格形成,只能被动接受价格,这种准入制度限制了投标主体的数量。因此,在承销商不能完整地代表市场所有价值取向的前提下,债券发行市场利率形成的基础受到限制,价格发现功能被大打折扣。在真正公开拍卖方式下,投资主体十分广泛,如美国允许任何投资者参与投标。

从递标途径来看,中国目前承销团成员参与递标是通过中国人民银行债券招标系统(凭证式国债和银行间债券)和上交所系统(交易所市场债券)完成的,承销人在其投标计算机终端完成无场化远程招标承销。而公开拍卖形式下要实现参与主体的广泛化,必须有方便投资者递标的众多渠道。在美国投资者递标渠道有财政部的自动化拍卖处理系统、国库券直接转账系统、联邦储备银行的各分支机构等。

从整个发行过程看,存在承购包销的色彩。我国现行的国债和政策性金融债券的发行方式,基本属于竞争承销方式,也就是基本承销额度加竞标认购。在此基础上,发债人往往还规定了承销团成员连续投标、中标的义务或是末尾淘汰制等规则。以2010年为例,国债承销团成员要与财政部签订债券承销主协议,承销的价格和数量由成员间的竞争决定,但规定了基本的招标数量,即国债承销团成员不论是否参加投标,都需履行基本承销额度,最低承销额(含追加承销部

分)按各期国债竞争性招标额的一定比例计算,甲类成员为 1%,乙类成员为 0.2%。另外,还对投标量进行了限定,这主要是为了保证每次发行任务的完成和避免发行过于集中于某个成员的情况。

今后,随着市场条件和管理手段的逐渐成熟,国债和政策性金融债券发行,特别是担当基准作用的国债发行,应该转向完全市场化的公开拍卖方式,以利于形成反映市场资金供求状况的发行利率基准。

(2) 混合式招标模式存在一定的局限性。在采用国际比较通行的荷兰式和美国式招标一段时间后,2004 年,财政部综合单一价格招标和多价格招标的特点,设计推出创新型的国债招标方式——混合式招标,并在 2004 年第 3 期国债中开始使用,目前已成为国债发行招标的主要方式。混合式招标的内容可以概括为三点:其一,确定全场加权平均中标利率。权重计算以累计投标量达到计划发行量时的边际投标利率为止,在此范围内,以投标量对相应投标利率进行加权。其二,中标利率低于或等于票面利率的标位,按票面利率承销当期国债,与荷兰式招标方式一致;中标利率高于票面利率一定标位范围(10%)以内的标位,按各自中标利率承销当期国债,与美国式招标一致。其三,该方式要求中标利率高于票面利率一定范围(10%)以上的标位全部落标,明显区别于荷兰式和美国式。这一方式在 2004 年第三期国债的招标中首次采用。

混合式招标有助于调动承销团成员参与国债投标的积极性,并能提高承销团成员报价的精准度。但是,在实际操作过程中也存在一定的局限性:

一是混合式招标对国债二级市场的业绩有负面影响。在混合式招标机制下,面临投资压力的投标人不得不给出较高的报价(较低的报价利

率),因此,这些投标人的获利空间将很小。另外,中标利率高于票面利率,但高出部分不超过票面利率的中标人,在成功认购国债后即可到二级市场上通过出售国债获利。这种局面会扭曲二级市场的国债价格。

二是混合式招标很难防范市场操纵行为。实践经验表明,如果投标人能够以较低的价格(较高的利率)获得国债承销机会,那么投标人一定会想方设法地达成这一目的,哪怕会面临巨额的违规惩罚。

三是混合式招标的规则设计存在缺陷。如果累计投标额显著高于招标规模,根据混合式招标的规则,投标利率低于全场加权平均中标利率(即当期国债的票面利率)的标位的累计投标额很可能超过当期国债的计划发行额。如果面临这种情况,那么在完全认购的基础上,加权平均中标利率会根据最高投标价(最低投标利率)来确定,其他标位也按此原则计算,这会导致国债发行价格与二级市场的收益率发生偏移。

因此,尽管混合招标能降低发行成本,同时还能鼓励投标人理性投标,但考虑到混合招标发行方式所具有的这些局限,我们有必要进一步完善混合招标规则,以降低发行风险并改善国债市场的运行条件。

(3) 国债发行成本仍然偏高。我国的国债发行成本由利息成本与相关发行费用两部分组成,其中,费用部分主要包含印制费、推销费、发行费和兑付费四大块。1981~1990 年,我国利息以外的发行费用有不断增加的趋势。1991 年实行承购包销发行方式以后,利息以外的发行费用显著降低,但 1996 年以前,中国国债发行的成本费用率仍然维持在 10% 左右,主要是因为利息成本部分有所提高。相比政府债券市场成熟发达的美国、日本,我国政府债券市场的发行成本相对较高。美国国债直接销售的发行成本率

在 0.4% ~ 2.8% 之间,公开发行的成本费率在 1.1% ~ 10.2% ,发行规模越大,发行成本费率越低。日本国债的发行成本费率 0.9% ~ 1.17% 之间,付息国债的发行费率低于贴现国债的发行费率。从图 1 中看出,虽然我国国债的发行成本费率自建立招标机制以来一直处于下降趋势,但是相比国际成熟政府债券市场的发行费率仍然偏高。^①

2. 政府债券的发行机制。

(1) 国债一级自营商功能尚不健全,组成结构单一,且权利与义务未能完全落实。在我国,国债一级自营商是指具备一定资格条件,经财政部、中国人民银行的中国证监会共同审核确认的银行、证券公司和其他非银行金融机构。其主要职能是参与财政部国债招标发行,开展分销、零售业务,促进国债发行,维护国债市场顺畅运转。实行国债一级自营商制度是国际上较为通行的做法。

我国从 1993 年开始建立一级自营商制度,同年,财政部、中国人民银行的中国证监会制定了《中华人民共和国国债一级自营商管理办法》。实践证明,国债一级自营商发挥了独特的功能,初步实现了“批发—零售一体化”,有效地降低了发行费用,缩短了发行时间。但是,现行的国债一级自营商还存在一些缺陷,主要表现在

以下几个方面:

第一,功能尚不健全。现实中,国债一级自营商主要是在发行市场发挥着“批发商”的作用,以其资金规模大、管理能力强、经验丰富的优势,大大便利了国债的顺畅发行和分销。但是,国债一级自营商在活跃市场、维护市场流动性、联结市场等方面所发挥的作用甚微。第二,权利与义务未能完全落实。根据现行的国债一级自营商管理办法,国债一级自营商享有优先承销股票的权利;优先取得参与中央银行国债公开市场操作的资格;享有进行国债回购业务的资格;具有投资国债投资基金的资格。但是,由于目前中国债券市场分割,这些权利难以得到有效的落实。相应地,国债一级自营商的某些义务也无法落实,如维护市场流动性的义务几乎形同虚设。第三,组成结构单一。目前,国债一级自营商的主要是商业银行(全国性商业银行、城市商业银行)、保险机构、证券公司和基金。但是,由于全国性商业银行在资金实力和业务能力方面相对其他机构具有较强的优势,在实际招标过程中,全国性商业银行中标率和中标规模远远大于其他机构,具有一定的市场领导者和垄断者地位。而全国性商业银行多数是政府债券的持有到期者,因此,同时作为二级市场做市商的这些商业银行并没有足够的动力去做市,导致大量的政府

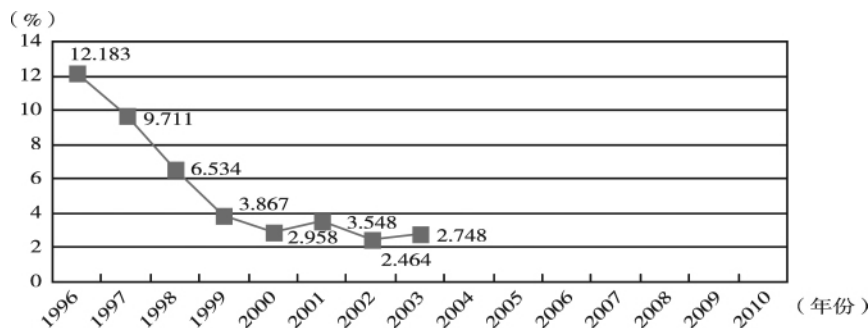


图 1 我国国债市场发行费率

① 高坚《中国债券资本市场》,2009 年版,第 193 ~ 202 页。

债券囤积于商业银行,二级市场的流动性和定价效率显著下降,反过来影响了一级市场定价效率。

针对这些问题,有必要加快完善国债一级自营商制度,以更好地为债券的市场化发行提供组织和制度保障。

(2) 预发行制度尚未建立,固定发行制度仍需完善。这两项制度是国际上成熟债券市场的基本制度,尤其是政府债券市场最为发达的美国有着完善的国债预发行制度^①与债券固定时间滚动发行机制。^② 预发行制度和固定发行时间表也是我国政府债券市场改革与发展的重要举措之一。

固定发行制度是指国债发行部门根据财政发展需求,并考虑社会资金状况,将债券的发行时间、规模、发行频率等信息予以公开额制度。债券发行时间表作为一种公开信息,及早发布能使市场形成稳定的预期,可以增进国债发行的透明度,使投资者对国债发行形成稳定的预期,有利于投资者的理性决策。同时减少信息不对称所带来的市场非理性波动,从而保证市场有效性和功能的发挥,也有利于降低债券发行成本。

目前,我国实行关键期限记账式国债发行计划以及凭证式国债全年发行计划,并配合以记账式国债季度发行表,进行国债发行信息的公布;同时,关键期限品种基本上实现每季度滚动发

行,如 2010 年,1 年、3 年、7 年、10 年期品种在每个季度都进行滚动发行。迄今为止,中国已实行了 10 年的季度发行表制度,但是和发达市场经济国家的固定发行表制度相比,还存在以下问题:第一,不完整性。通过 2009 年和 2010 年的记账式付息国债发行表可以看出,1 月份几乎没有发行计划,年度发行计划不完整。第二,不固定性。国债的发行品种不固定,如 2009 年发行了一期 15 年国债,2010 年却取消了 15 年期国债品种,另发行了一期 2 年期国债。国债品种的发行时间不固定,如 2010 年一季度没有 5 年期国债,而二三季度连续 5 个月发行 5 年期国债。第三,财政部有时候会调整原来的发行计划,使投资者在安排年度投资计划时做出错误的选择。

国债预发行制度是指债券虽已被授权核准招标发行,但尚未正式招标发行,市场就对该期债券先行买卖交易的行为。由于预发行交易是在当下对未来即将招标拍卖发行之债券的远期价格在即期进行买卖交易,但资金与债券的交割则发生在未来,因此预发行交易可视为一种短期的远期交易。

长期以来,债券发行人和投资者对即将发行债券的定价主要参考二级市场的同期限品种的到期收益率。在一个流通性不强的市场,显然这样的收益率具有滞后性,若以此作为确定和判断

^① 美国财政部允许新债发行公布日和实际发行日之间的两个星期内,对将要发行的新债进行交易。这种交易假定新债已经发行,但没有真正交割。交易双方对新债收益率进行报价交易,在市场上建立头寸和对冲,直到实际发行日拍卖结果公布后,才可以以交易达成的收益率折成债券价格履行实际交割。预发行制度为发行市场提供了价格发现机制。

^② 固定发行时间是美国政府债券市场的另一重要制度安排。美国财政部定期发行各种期限的政府债券。13 周、26 周短期国库券每周发行,52 周国库券每 4 周发行一次。2 年、5 年中期国债每月发行一次,4 年期中期国债每季度的第二个月月底发行一次。7 年期中期国债在每季度第一个月的月中发行。3 年、10 年、25 年以及 30 年债券每季度第二个月月中发行。除发行新债,美国财政部还定期增发 13 周、26 周短期国库券。发行量的增大和固定的发行时间增加了投资对政府债券的市场信心,推动了政府债券的市场交易。

投标债券价格,信息并不够充分。而国际通用的国债预发行制度能够为即将发行的债券提供每日价格连续发现功能,从而很好地解决上述问题。

对于市场参与者而言,国债预发行交易制度可为承销商带来收益,促使承销商积极寻找结算代理户和交易对手方。承销商通过与交易对手方的买卖行为,提前预知债券招标价格,从而促使理性投标和招标债券的合理定价,并减轻“胜利者诅咒”程度,有助于债券的销售。同时也对市场现已存在的脱离招标发行系统外而存在的私下交易行为公开化,使预发行交易的价格信息公开透明,并减少不公平竞争。

由于国债预发行制度可以整合市场信息,提供投标前即时交易价量讯息,建立发行前债券意向性分销功能。因此,对监管部门而言,国债与发行制度提供了新的价格行情信息,也为新产品新的交易方式的创新提供了一定的基础,并强化市场透明度达到主管机关监控目的。

不仅如此,预发行市场也有利于二级市场现券流动性的提高。对于即将发行之债券提前进行的利率(价格) 报价交易信息,可以揭示市场对于利率的预期水平,从而对二级市场同样待偿期的现券成交产生一定程度之影响。更可借由交易商的积极双向报价,促进政府债券市场的发展。

3. 政府债券的期限结构安排。国债期限结构是指不同国债之间组合的比例关系,即一国所有的国债中,长期债券、中期债券和短期债券各自所占的比例及对比关系。国债兼具弥补政府财政赤字的财政功能和调节货币供应与促进利率市场化的金融功能,搭配合理的国债期限结构是促进国债功能有效发挥的重要前提。

改革开放以来,我国国债发行期限结构没有出现大的变化。从表 3 可以看出,1981 年至今我国每年发行的国债中绝大多数是 3 ~ 5 年期,1 年以上 10 年以下的中期国债平均占总额的 70% 以上,其中,1981 ~ 1987 年之间发行的全部是 5 年期国债。然而 1 年期以下的短期国债在发行频率和发行规模上都显得极为不足,从 1994 年才开始出现 1 年以下的短期国债,而且 1981 ~ 2003 年这 20 多年间发行过类似国债的仅仅只有 1994 年和 1996 年两年,虽然 2003 年以来我国每年都发行了少量短期国债,但所占比例都不高于 11%。与此相对应的是,美国、日本和意大利等发达市场经济国家发行的短期国债平均都在 70% 以上,中长期国债仅占相对较少份额(见表 4)。由此可见,我国中期国债占比偏高,短期国债明显不足,国债期限结构过于单一,呈现出“中间多,两边少”的格局。

表 3 改革开放以来我国国债期限结构分布图 %

年份	短期国债	中期国债				长期国债
	1 年以下	1 ~ 2 年	3 ~ 5 年	6 ~ 9 年	10 年以上	
1981 ~ 1987			100			
1988		46	54			
1989 ~ 1993			100			
1994	4	31	65			
1995		8	92			
1996	17	15	47	9	12	
1997		21	74		5	
1998			24	6	71	

续表

年份	短期国债	中期国债				长期国债
	1 年以下	1 ~ 2 年	3 ~ 5 年	6 ~ 9 年	10 年以上	
1999		4	53	16		27
2000		14	45	16		25
2001		5	57	16		22
2002		16	47	17		20
2003	2	18	46	23		11
2004	4	25	53	15		3
2005	6	24	42	14		14
2006	10		61	19		10
2007	5	5	13	5		71
2008	11	9	40	12		27

资料来源: Wind 咨询数据及中国债券协会。

表 4 西方若干国家债券的发行期限结构表 %

国 别	年份	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1998	平均值
美 国	短期	74	72	73	69	73	74	78	73
	中长期	26	28	27	31	27	26	22	27
日 本	短期	—	—	83	82	80	79	75	80
	中长期	—	—	17	18	20	21	25	20
意大利	短期	78	85	75	74	78	79	85	79
	中长期	22	15	25	26	23	21	15	21
西班牙	短期	85	83	87	74	80	61	49	74
	中长期	15	17	13	26	20	39	51	26
瑞 士	短期	80	73	85	81	72	79	87	80
	中长期	20	27	15	19	28	21	13	20

资料来源 《公共债务管理》第 20 页数据并作相关处理。

这种不合理的国债期限结构带来了诸多弊端:

第一,导致偿债高峰期的到来,不利于政府合理安排债务的偿还。大部分年份中,同一期限的国债比重均超过了一半,财政面临相当大的付息压力。随着我国国债发行额和赤字额的不断增大,国家财政的还债压力也随之增加。

第二,不利于满足不同层次投资者的需求与偏好,特别是不利于机构投资者的发展。机构投

资者的特点是资金规模较大,周转期限较长,因此,在其投资过程中需要有不同期限的国债尤其是长期国债进行投资组合,以分散投资风险。而我国目前这种结构很难满足持有者对金融资产期限很多样化的需要,不利于投资者进行投资组合。

第三,不能满足中央银行的公开市场业务操作的需要。短期国债的缺乏使得中央银行在进行公开市场操作时没有足够的“弹药”,而面临

外汇占款持续增加的压力,央行不得不自己发行央行票据来对冲流动性。央行票据也就成为中国公开市场上最主要的操作工具。央行票据虽远不及短期国债发行所能发挥的经济和社会效益,但政府却不得不为之付出与国债同样甚至更高的成本。这不仅造成中央银行利息负担过重,数额庞大(2010 年央行票据的发行总额 4.2 万亿元^①)的央行票据利息还扩张了基础货币投放。

第四,由于长期和短期国债的缺乏,国债利率没有成为市场的基准利率。基准利率的充当要求国债市场可流通交易的既有一个月或几个月的短期品种,也有一年以上甚至十年或几十年的中期和长期品种,由短期、中期、长期国债利率形成国债市场的利率期限结构,既反映市场短期利率水平,又反映中期和长期利率水平;既反映当前市场利率水平,又反映对未来利率水平的预期。当前,我国国债期限结构不合理,我国国债市场基准利率难以形成。

三、政府债券二级市场存在的主要问题

近年来,中国政府债券二级市场发展迅速,市场规模不断扩大,投资者结构进一步优化,交易机制和市场基础设施的完善大大提升了二级市场的运行效率。但是,银行间市场和交易所债券市场分割的局面没有发生根本改变,市场流动性偏弱,政府债券市场仍需加快对外开放的步伐。

1. 银行间市场和交易所市场仍然处于分割状态。1997 年上半年,大量商业银行资金通过交易所以债权回购方式违规流入股票市场,造成股市过热。为此,根据国务院部署,中国人民银行决定商业银行全部退出上海和深圳交易所的

债券市场,同时建立了以货币市场特征为主的银行间债券市场。随着银行间债券市场的出现,中国债券市场由此形成了银行间市场和交易所市场两市分离的格局。这种市场分割状况是历史过渡期的特定产物。

(1) 债券市场分割的主要表现。我国债券市场的分割主要表现为交易主体的分割、交易品种的分割、托管的分割以及监管主体的分割。

一是交易主体的分割。商业银行是债券市场资金的主要供给者,对债券市场的发展有着举足轻重的作用。但是,为了防止商业银行的资金通过回购违规进入股市,中国人民银行的规定,商业银行只能在银行间而不准进入交易所进行债券交易。商业银行被隔离在交易所债市之外,一方面导致了交易所债市因缺乏商业银行这类具有市场话语权的投资主体,两个市场产生了巨大投资差异,交易所市场在我国债券市场的低位不断降低,边缘化特征明显;另一方面银行间债券市场同质化严重,不利于提高市场的流动性,容易造成买方垄断,导致市场单边发展,不利于价格发现的形成。

二是债券品种的分割。我国债券的品种主要包括国债、央行票据、金融债(包含政策性金融债)、企业债和可转债。目前,金融债只能在银行间市场发行和交易,国债虽然可以在两个市场发行和交易,但跨市场交易品种仅占国债总托管量的 15%,85% 以上的国债品种只能分别在银行间市场或证券交易所市场交易。债券品种发行与交易的分割,对我国债券市场的流动性造成了很大的影响。

三是债券托管的分割。不同的债券市场对应不同的债券托管系统,中央国债登记结算公司是专门的中央托管机构,负责全国债券的集中统

^① 中国人民银行货币政策分析小组《中国货币政策执行报告 二〇一〇年第四季度》,2011 年 1 月 30 日。

一托管和结算。其中,银行间债券市场实行一级托管体制,^①交易所债券市场实行二级托管。^②因此,银行间债市托管系统和交易所债市托管系统是分离的。虽然由于转托管的实施,在一定程度上可以解决债券的自由流动问题。但是,由于手续的繁琐和费用的存在,使得债券在各个市场之间的自由流动还不是非常顺畅。

四是监管主体的分割。我国的债券市场的监管一直呈现出多头监管的状态。不但在流通市场上有不同的监管部门,在发行市场上主管部门也各不相同。在发行市场上,国债发行由财政部管理,企业债券发行由国家发改委管理,金融债券发行由人民银行管理;在流通市场上,银行间债市由人民银行主管,而交易所债券市场则由证监会负责。这种政出多门的状况,一方面使得监管部门之间的分工难以协调,导致在实际运行中往往形成多重监管,造成监管效率较低;另一方面监管标准和交易规则不统一,也使市场投资者无所适从,影响到了债券市场的运行。监管主体的不同导致债券市场发展缺少长远、统一的规划,从而影响了整个债券市场的发展。

(2) 债券市场分割的负面影响。由于市场分割,造成了债券市场管理上的不便,从而阻碍了债券市场乃至整个资本市场的发展,主要表现在:

第一,影响央行公开市场业务的有效性。国际经验表明,公开市场业务应该在统一的市场中进行,否则会造成货币政策在传导上的障碍,削弱政策执行的效果。当前,我国人民银行的公开市场业务仅限于银行间市场,一方面造成非银行

金融机构与银行金融机构在竞争中处于不平等的地位;另一方面由于银行间市场缺乏足够弹性,致使公开市场业务很难做到自主地随时买卖任何数量的某种债券。公开市场业务受市场分割影响,降低了政策效果,同时,造成交易所市场债券资源被浪费。

第二,不利于债券市场统一利率的形成。市场交易主体的割裂,跨市场债券品种的缺乏,这些因素都使得市场缺乏跨市套利的交易机会,银行间市场和交易所市场的债券的价格和收益率出现差异,同券不同价。交易所市场和银行间市场收益率的差异,使得统一的市场基准利率不能形成,这对我国利率的市场化以及国债衍生品品种的推出都是不利的。

第三,债券市场割裂产生流动性问题。我国银行间债券市场的成员主要由商业银行等金融机构组成,他们的资金需求和市场行为非常趋同,即当整体资金宽松时,所有银行愿意买债券,而不愿意卖债券;资金紧张时,所有银行都想出售债券,而不是买债券。这样,想卖债券的银行不一定卖出去,而想买债券的银行也不一定买进来,这就使我国银行间债券市场面临着一个很大的潜在流动性风险,也容易助推市场价格的非理性波动。

第四,托管主体职责尚未完备,容易产生管理漏洞。按照规定,中央国债登记结算有限责任公司对债券实行全国集中统一管理。但是在实际工作中,该公司对交易所市场债券只进行到总账的托管注册,对投资人债券明细账目尚没有统一管理起来。价值交易所市场实行“一级半”托

① 银行间市场的机构投资者在中央结算公司直接开立债券托管账户,投资者以该账户在银行间债券市场进行债券交易和结算,由中央国债登记结算公司为投资者办理结算业务。

② 交易所的结算机构——中国证券登记结算公司上海分公司和深圳分公司在中央国债结算公司开立托管总账户,投资者在交易所的结算机构开立托管账户。

管方式,容易给个别交易所会员机构提供欺骗投资人进行虚假债券投资的管理漏洞,损害债券信誉,同时也埋下金融风险隐患。

银行间和交易所市场的人为割裂,无论对于发债者还是投资者都是不公平的,影响市场向深度和广度发展,债券市场的统一势在必行。2010 年 12 月 6 日,交通银行在上交所集中竞价系统完成首单交易,成为 13 年后第一家进入交易所债券市场的上市商业银行。上市商业银行获准重返交易所债券市场,是我国统一互联债券市场发展的第一步,是人民银行、银监会和证监会贯彻“国九条”关于建立统一互联的债券,以及“金融 30 条”关于推进上市商业银行进入交易所债券市场试点要求的重要举措。

2. 政府债券市场流动性有待提高。2005 ~ 2009 年的统计数据表明,国债、央行票据和政策性银行债的换手率持续上升(见表 5)。2009 年,国债年换手率上升到 4.27,即国债交割量是债券托管量(未清偿余额)的 4.27 倍,央行票据年换手率上升至 8.808,政策性银行债年换手率达到 8.946,成为 2009 年换手率最高的券种。从历

史数据看,央行票据是换手率上升幅度最大的券种,其次是政策性银行债,国债换手率的上升幅度相对较小。这与央行票据作为人民银行具有独立性的货币政策工具,是公开市场业务中最主要的交易券种。

然而,相比国际发达债券市场,我国政府债券市场的换手率仍然偏低。仅以国际市场 1999 年数据相比,美国、加拿大、法国的政府债券换手率已经远远超过我国当前政府债券市场的换手率,达到 20 倍以上;而意大利、英国和日本基本接近甚至超过我国国债市场的换手率(见表 6)。因此,从这一角度看,我国政府债券市场的活跃度仍然偏低。

根据市场微观结构理论,影响政府债券市场流动性的因素很多,既有市场主体构成和产品本身的原因,也有交易制度设计等方面的因素。从我国的现实情况分析,目前导致市场流动性欠佳的主要原因有:

(1) 投资品种的匮乏限制了市场的活跃程度。随着我国利率向市场化方向的发展,交易中的利率风险也会越来越明显,而我国债券市场没

表 5 2005 ~ 2009 年政府性债券年换手率

年份	国债	央行票据	政策性银行债
2005	3.039	2.525	4.325
2006	3.896	3.635	4.834
2007	3.762	6.249	5.851
2008	4.294	9.931	6.479
2009	4.270	8.808	8.946

注: 换手率 = 当年债券交割量 / 当年债券托管量。

表 6 1999 年国际政府债券市场年换手率

美国	加拿大	法国	意大利	英国	日本
22	21.9	33.8	7.7	7	6.9
中国香港	韩国	中国台湾	新加坡	马来西亚	泰国
19.6	12.74	6.38	8.15	0.65	0.44

资料来源: 张宏坤《银行间政府债券市场问题探讨》,载于《金融理论与实践》2003 年第 12 期。

有可以用作套期保值的工具来转移利率波动带来的风险,如国债期货、债券信用违约互换、三方回购等。从期限品种来看,银行间债券市场可流通债券中,中期债券占绝对多数,而短期债券和长期债券较少。这种状况不仅不能满足债券市场的各种流动性需求,也限制了交易主体的选择余地并影响市场交易的积极性,不利于形成完整的债券收益率曲线尤其是国债收益率曲线。

(2) 市场参与主体的交易需求和交易行为趋同。市场参与者的差异,包括对风险水平的喜好和厌恶程度、信息的敏感度、预期的信心等都直接影响到市场的流动性。市场参与者的这种差异使其投资组合呈现多样化。因而能够增加流动性。相反,如果市场参与者的行为具有同质性,则会降低流动性。目前,我国市场参与者数量虽多,但各类投资者的债券持有比例却极不均等。根据中债登统计数据,2009 年商业银行的国债和政策性银行债持有比例分别达到 57.64% 和 77.79%,而其中仅占全部投资者数量 0.8% 的全国性商业银行的持有比例却已达到了 47.62% 和 68.05%。

此外,央行票据针对商业银行发行,自然集中于存款货币类金融机构。从整体来看(见表 7),政府性债券的分布表现出过度集中于全国性商业银行的特征,市场参与主体的交易需求和交易行为趋同,降低了政府债券市场的流动性,增加了潜在的市场风险。

(3) 封闭式债券回购交易挤占了现券交易资源。我国的信用评估体系尚未建立,市场参与主体的信用较差,因此,在银行间这样一个资信等级最高的市场上,大量的资金交易还是通过质押式(封闭式) 交易完成。而按照这种制度,融出资金的一方在交易到期之前,仅拥有该债券的质权而无处置权,这必然会使等额债券处于冻结状态而不能流通。目前,银行间债券市场交易以债券回购为主,债券回购市场的活跃在一定程度上影响了现券交易。2009 年,债券质押式回购为 699 711 亿元,占银行间债券市场总交易量的 57.31%,虽然比过去几年大幅下降,但是仍然超过交易总量的 50%。这种不合理的封闭式回购交易方式占用了大量的现券资源,使可供交易的现券存量进一步减少,严重降低了市场的流动性。

表 7	2009 年政府债券持有者结构		%
	投资者结构		
	国债	政策性银行债	
合计值	100. 00	100. 00	
特殊结算成员	29. 48	0. 86	
商业银行	57. 64	77. 79	
全国性商业银行	47. 62	68. 05	
城市商业银行	7. 18	6. 82	
外资银行	0. 93	0. 46	
其他商业银行	1. 91	2. 46	
证券公司	0. 10	0. 18	
保险机构	5. 26	12. 19	
基金	1. 30	4. 97	
其他	6. 22	4. 00	

表 8 2000 ~ 2009 年银行间债券市场不同交易方式下债券交易量比重 %

年份	现券	质押式回购	买断式回购	债券远期	合计
2000	3. 96	96. 04			100. 00
2001	2. 06	97. 94			100. 00
2002	4. 09	95. 91			100. 00
2003	20. 88	79. 12			100. 00
2004	22. 05	76. 95	1. 00		100. 00
2005	27. 72	71. 24	0. 96	0. 08	100. 00
2006	28. 51	70. 56	0. 76	0. 17	100. 00
2007	26. 28	72. 17	1. 15	0. 40	100. 00
2008	40. 29	57. 48	1. 73	0. 49	100. 00
2009	40. 03	57. 31	2. 13	0. 53	100. 00

资料来源: 根据中国债券信息网(www.chinabond.com.cn) 数据计算。

(4) 缺乏有效的做市商制度安排。做市商是政府债券市场运行和发展的基础,但目前看来,我国政府债券市场做市商制度的作用并没有完全发挥出来,通过双边报价达成的交易规模偏小,报价的价差和连续性受到市场行情的影响过大,造成双边报价的质量和作用不高。造成这个问题的主要原因有:

一是我国的做市商制度过于政策化,而根据国际经验,做市商的准入一般采用注册制度,由行业自律组织管理,相应的准入条件也比较宽。在美国,金融机构只要在最低资本要求、市场交易表现等方面满足一些基本标准,即可向全美证券交易商协会(NASD) 申请注册成为做市商,注册过程比较透明、简单。许多金融机构都具备做市商的准入条件,并根据自身的成本收益自愿选择开展做市业务。在日本,JSDA 成员在 JSDA 进行做市商注册后,也即可成为日本国债做市商。而我国,机构想要拥有做市商资格需要行政审批,行政审批本身固有的低效率无疑加大了做市商准入的成本,不利于做市商队伍的拓展,从而降低了整个市场做市业务的竞争效率。

二是我国的做市商权利和义务并不相等,做市商义务过重而权利较小,做市动力不足,难以充分发挥其引导债券价格、活跃市场交易的作

用。在做市义务方面,人民银行对做市商每日双边报价券种的数量、期限以及价差等方面有一系列严格的规定,做市商若按此开展做市业务有可能需承担较大的损失。同时,相比国际市场做市商往往成为国债承销团成员的方法,我国的做市商制度与国债承销商制度、公开市场一级交易商制度是孤立存在的,相互之间并不协调,无利可图也使得做市商对做市的积极性不大,从而极大地影响了我国政府债券衍生品市场的流动性。

3. 政府债券市场需加快对外开放的步伐。债券市场对外开放有利于吸收外部资源发展本国经济,更好地发挥债券市场在更大范围、更广领域的资源配置功能。债券市场的对外开放还可以扩大中国在国际资本市场上的信誉和影响,提升我国的国际经济地位和金融地位。

(1) 人民币离岸债券市场有待完善。2007 年 6 月 8 日,中国人民银行和国家发改委联合颁布《境内金融机构赴香港特别行政区发行人民币债券管理暂行办法》,国家开发银行作为第一家在离岸人民币市场发行债券的中资银行,于当年发行了市值 50 亿元的人民币债券。从 2007 年第一支人民币离岸债券登陆香港以来,人民币债券离岸市场发展并不迅速而是十分缓慢,2008 年又因受到全球金融危机影响,致使其信用风险

和信用利差备受关注。直到 2009 年人民币国际化问题被提上议程后,香港人民币债券市场才逐步恢复。主要动因来自于 2009 年和 2010 年上半年,中国人民银行对人民币跨境贸易结算试点范围的扩大和在港人民币业务(尤其是存款)的快速增加。目前,香港人民币离岸债券市场有以下几个特点:

一是人民币离岸债券发行规模偏小。2010 年全年人民币离岸债券发行规模较 2009 年翻了三番,但离岸市场的海外人民币份额相对于中央银行人民币总存款量而言,仍然微不足道,如同大餐中的一道“点心”。截至 2010 年 12 月底,离岸人民币债券市场发行总额占离岸人民币总存款的 18%,而离岸人民币总存款仅占国内中央银行总存款的 0.69% 和国内货币流通总量(M2 口径) 的 0.43%,离岸人民币债券市场总发行额分别占国内中央银行总存款的比例与占国内 M2 货币流通量的比例均不足 1.4%。

二是市场中以短期债券为主。目前,人民币离岸市场债券期限多为 2~3 年。市场流动性稀缺,主要原因是市场目前求大于供,债券期限较短,高收益债不足,故投资者多选择持有至到期,换手率不高。

三是就债券品种而言,目前主要有两种离岸市场:一是以人民币发行,以人民币结算的债券,业内人士称为点心债;二是以人民币发行,以美元或其他外币结算的债券,称为合成型债券。目前,市场仍然以前者为主,后者是 2010 年年底在香港出现的新型人民币债券品种。2010 年,人民币离岸债券市场国债和政策性金融债的发行额分别为 80 亿元和 100 亿元,分别占离岸债券总额的 17.46% 和 21.82%。

(2) 银行间债券市场需加大对外资开放力度。中国债券市场起飞后,离发展成熟还有很大空间。2010 年中国债券存量占国民生产总值

(GDP) 的比例约为 52%,这一比例较之发展中国家的平均水平(约 100%)都要低得多。那么扩大市场规模,必须从供给和需求层面均衡推进,扩大境外发行体和投资者群体。为全球范围内资本配置服务,这样的市场才是高效的。

目前,中国的银行间债券市场中的境外投资者包括外资银行、保险机构和证券公司等非银行金融机构中的外资部分以及 QFII。但是,这些境外投资者仅参与了中国的银行间债券市场一小部分的交易。截至 2009 年 12 月,在现券交易中,外资银行仅占 7.2%,在质押式回购交易中,外资银行更是仅占到 3.1%。即使加入外资保险机构、证券公司和 QFII 在中国的银行间债券市场的交易份额,境外投资者所占的交易份额也不高。

2010 年 8 月 17 日,央行发布《关于境外人民币清算行等三类机构运用人民币投资银行间债券市场试点有关事宜的通知》,允许相关境外机构进入银行间债券市场投资试点。允许相关境外机构投资银行间债券市场对人民币国际化具有里程碑意义,是我国资本项目开放过程中的重要一步。这实际上就相当于银行间债券市场的小 QFII,不仅为海外人民币回流中国境内打开了渠道,也为境外人民币实现保值增值提供了投资工具,能提高境外投资者对人民币的接受程度。与此同时,相关境外机构的加入,对于活跃银行间债券市场、增强市场流动性是非常重要的,长期来看将对市场形成利好。

此外,债券市场对外开放的过程也是向国际准则、国际惯例靠拢的过程,在这一过程中,境内的发行制度、证券评级制度、信息披露制度、证券监管制度等必须做出相应的变革,以推动境内资本市场的市场化和国际化。在债券市场管理、会计准则、评级机构准入等方面,也需进一步加强与国际组织、外国政府部门等各方的沟通协调。

四、政府债券衍生品市场存在的主要问题

自从国债衍生品推出以来,我国政府债券衍生品市场取得了快速发展,以回购业务为代表的衍生产品交易活跃,对于提高金融市场流动性发挥了重要作用。但目前,政府债券衍生品市场中,回购交易占据了绝大多数交易量,利率衍生品所占比重较小,流动性不足,交易品种不够丰富,使得金融市场的功能还不够健全,国债收益率曲线尚不完善,无法为市场管理者进行政策调整或修订提供精确的信息。此外,我国的质押品处置机制尚未建立,担保品管理制度有待完善,债券借贷业务对衍生品的支持力度不够,政府债券衍生品市场的交易机制和管理制度仍需进一步完善。

1. 政府债券衍生交易品种不够丰富,缺乏有效的避险工具。自 1997 年中国人民银行推出质押式回购业务以来,我国陆续推出了债券远期,利率互换和远期利率协议等衍生产品(见表 9),这些衍生产品丰富了债券市场工具,并在一定程度上提升了债券市场的流动性。但是,相比于国外成熟市场,我国还缺乏一些更先进的金融工具,如国债期货、债券信用违约互换、三方回购等。缺乏有效的避险工具,一方面不利于投资者规避利率风险,降低了投资政府债券的热情;另一方面也不利于国债形成合理的价格,容易诱发价格的大幅波动。

我国曾于 1992 年推出国债期货交易,1995

年时交易品种已经超过 60 个,国债期货市场对于助推国债发行,国债价格的发现有着重要作用。随着投资者对于国债期货市场的逐步熟悉,国债期货合约的交易量一直呈现快速上升势头,但是从 1994 年下半年开始,由于市场热情过高,过度投机等因素,发生了一系列交易违规系列,扰乱了市场规律,损害了部分投资者利益,其中以“327”国债事件最为严重。这一系列事件让市场监管者认识到,在我国开展国债期货交易的一些市场条件尚不成熟,不适宜继续开展交易,最终财政部于 1995 年 5 月 18 日决定暂时关闭国债期货市场。

自 1995 年我国取消了国债期货以来,到目前国债期货市场仍未开放。但是应该注意的是,当时因为国债的发行量不大,特定品种的国债发行量更小,以该品种为标的的衍生产品的价格才可能被操纵。随着利率市场化水平显著提高,国债现货市场规模扩大,机构投资者数量和质量不断提升,监管、交易制度日趋完善,价格被操纵的可能性已经大大降低,我国应适时重新开展国债期货业务,进一步丰富我国的政府债券衍生产品,也为政府债券的市场成员提供更好的风险管理机制和套期保值工具。

2. 政府债券衍生品市场结构单一,市场参与度较低。在我国债券衍生品市场中,回购交易占到了债券市场总交易量的 60% 以上,超越了现券交易量,在债券衍生品市场中一家独大,其他利率衍生品和债券借贷的交易量占比不到 10%。

表 9 我国现有债券衍生产品的种类

产品名称	推出时间	规章制度
质押式回购	1997 年 6 月	《关于银行间债券回购业务有关问题的通知》
买断式回购	2004 年 5 月	《全国银行间债券市场债券买断式回购业务管理规定》
债券远期	2005 年 5 月	《全国银行间债券市场债券远期交易管理规定》
远期利率协议	2007 年 9 月	《远期利率协议业务管理规定》
利率互换	2008 年 1 月	《中国人民银行关于开展人民币利率互换业务有关事宜的通知》

相对于回购交易,我国的其他衍生产品交易热情还不高,债券衍生品的增长速度与债券市场的增长速度并不相符(见表 10) 。目前,交易所市场除了回购之外没有其他政府债券衍生品,因此交易全部来自于银行间市场。而银行间市场成员对于债券衍生品的参与热情并不高,截止到 2010 年 9 月,仅有 93 家各类机构签署了《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》,进行债券远期、利率互换以及远期利率的交易。

在国外成熟市场,场外利率类衍生品的名义本金额一度高达 683 万亿美元,经历金融危机之后,2009 年年底的名义本金额为 614 万亿美元,其中,利率衍生品的市值占到了整个衍生品市场市值的 70% 以上,市场流动性充裕,市场参与者可充分利用各种金融工具完成对投资组合的配置和风险管理。

这凸显了我国债券衍生品市场的结构单一化,除了回购之外的其他衍生品市场参与度较低,以至于市场流动性不足,难以发挥衍生品的各种功效,金融衍生品市场功能缺失,投资者无法灵活地运用已存在的金融工具管理资产和风险。而衍生品市场流动性不足也使得价格发现功能难以实现,不利于完善我国的债券收益率曲线。

3. 质押品处置机制尚未建立,担保品管理制度有待完善。目前,我国的债券回购市场尚未建立质押债券快速处置机制。以质押式回购为

例,如果正回购方(出质方) 到期未能偿还债务,质押债券将保持质押冻结状态,不仅正回购方不能动用质押券,逆回购方(质权人) 也不能单方面要求后台托管结算公司对质押券进行解押和处置。逆回购方只有在两种情况下能处置质押券: 一是提供对方违约的证明,即法院判决书; 二是违约方主动配合,由双方共同向后台托管结算公司发送解押等操作指令。前者显然需要经过冗长的司法程序,后者则需要双方在事后协商一致(事前协议无效) ,不确定性相当大,一旦事后协商不成也只能走司法程序,严重影响了逆回购方的风险管理能力。

担保品管理成本较高且缺少逐日盯市机制。任何一种政府债券衍生品都离不开担保品的支持,然而,我国的担保品管理制度相对国际先进水平还有着巨大的差距。根据新巴塞尔协议,担保品应提供逐日盯市机制,而我国在担保品方面尚未开展逐日盯市机制。如果在价值波动中出现担保品不足额的情况,并不能要求对手方补足担保品,这势必会造成较大的风险敞口。同时,对于出质方,作为担保的债券不能替换,而对于质权方而言,也不能对质押债券进行再使用,这样一来,债券一旦作为担保品,便完全冻结起来不能使用,使其得不到有效利用,这大大增加了衍生品交易的成本。此外,现行衍生品交易中,双方不仅要谈利率、金额、期限等资金要素,还要就质押债券具体的价值和风险情况进行评估和

表 10 2005 ~ 2009 年利率衍生产品交易情况				亿元
年份	债券远期	利率互换	远期利率协议	总计
2005	178. 0	—	—	178
2006	664. 5	355. 7	—	1020. 2
2007	2518. 1	2186. 9	10. 5	4715. 5
2008	5005. 5	4121. 5	113. 6	9240. 6
2009	6556. 4	4616. 4	60	11 232. 8
总计	14 922. 5	11 280. 5	184. 1	26 387. 1

资料来源: 中国外汇交易中心。

洽谈,谈判过程比较复杂。实践中,常常由于对债券担保品估值的不一致,使得交易前台在交易初步达成后,难以获得中后台风控部门的确认,导致交易最终无法达成。

4. 债券借贷业务对衍生品的支持不够。从国际先进经验来看,债券借贷是增加政府债券衍生品市场流动性的重要手段,债券借贷通过借入债券融出方手中暂不用于交易的那部分债券进行买卖交易,可以提高债券的周转速度,进而增加市场的流动性。同时,融入方可以通过融入目前手中没有的债券,达到在债券远期等政府债券衍生品的交易中提供市场即时最优的交割方案,能够更方便的满足交易中对临时头寸的需求和结算的需求,降低存货风险和交易成本,使得市场成员能够以更灵活低成本的方式管理债券资产。然而目前我国债券借贷业务的市场参与积极性不高,2009 年第

二季度,整整三个月,我国一共仅发生债券借贷业务 2 笔,总额仅为 1 亿元,这无疑与债券借贷应有的地位不符。

出现这种情况的原因主要有:第一,目前市场的交易机制并不完善,仅能通过询价的方式来达成交易,而该种债券的持有人未必会在第一时间看到询价,国际做法一般为债券统一托管人对债券的借贷进行反应,我国的债券借贷交易并未表现出其应有的时效性。第二,我国的债券借贷交易存在质押品不足的情况,人民银行为了防范风险早在业务开展之初就在《全国银行间债券市场债券借贷业务管理暂行规定》中严格规定:“市场参与者进行债券借贷,债券融入方应向债券融出方提供足额的债券用于质押”。而实际交易中质押品的质押比例很低,有一笔交易甚至质押品的比例仅占交易额的 0.5%,这大大增加了受压方的风险,从而降低了交易的积极性。

优化政府债券市场的宏观环境

一、相关国际经验借鉴

国际上政府债券立法既各具特色,又有一些共同特征,反映出政府债券发展的共同规律。美国、英国、日本等市场经济发达国家的政府债券立法为我国提供了生动例证,可以为我国政府债券立法所借鉴。在政策环境方面,各国通过财政政策和货币政策的配合对债券市场的发展提供了良好的政策环境,在保持政府债券市场完整性、流动性以及提高市场效率方面为我国债券市场的发展提供了有益的借鉴。政府债券监管模式是政府债券市场发展的重心,也是政府债券立

法的核心内容。政府债券监管模式的确立取决于各国的具体国情和历史传统,比较和分析美国、英国、日本等国家的政府债券监管模式,可以为确立具有中国特色的政府债券监管模式提供思路。

1. 美国政府债券市场的宏观环境。目前,美国有着全球最大的债券市场,其政府债券主要有国债(即联邦政府债券)、地方性政府债券和政府机构债券三种。国债是由美国政府发放的债券,主要包括美国短期国库券、中期国库券和长期国债。国债的风险最低,同时投资所得免缴